제재 유형별 부과 절차(제6조, 제10조, 제15조 관련)

< 1 위약금 부과 절차 >

① 사업관리 공무원 : 부과대상 인지 후 14일 이내 간사에게 실무위원회 개최 요청
(다만, 장애소관 등을 단시간에 판단할 수 없을 시 21일 이내)
※ 벌점·관련자 제재 부과 대상과 일치하면 함께 요청

⇩

② 간사 : 요청접수 14일 이내 실무위원회 개최하여 결과를 사업관리부서, 사업자에 문서 통보

⇩ **(사업자 이의 제기 시)**

②-1 사업자 : 간사에게 이의제기(실무위원회 결과 접수 14일 이내)

⇩

②-2 간사 : 이의 접수 14일 이내 조정위원회 개최하여 결과를 사업관리 부서, 사업자에 문서 통보

⇩

③ 사업관리 공무원 : 위약금 부과 결정 문서 수신 후 14일 이내 계약부서에 위약금 부과 및 징수결의 요청
※ 다만, 유지관리 요구수준 미달에 따른 위약금 부과는 기준에 따라 차년도 1월(장기계속계약의 마지막 사업연도는 당해 12월)에 일괄 요청

⇩

④ 계약부서 공무원 : 징수 결의 요청 14일 이내 사업자에게 위약금 고지서 발행하고, 기한 내 미납 시 독촉장 발부하고 납부 여부를 확인하여 사업관리 공무원에게 통보

< 2 벌점 부과 절차 >

① 사업관리 공무원 : 부과대상 인지 후 14일 이내 간사에게 실무위원회 개최 요청
(다만, 장애소관 등을 단시간에 판단할 수 없을 시 21일 이내)
※ 위약금·관련자 제재 부과 대상과 일치하면 함께 요청

⇩

② 간사 : 요청접수 14일 이내 실무위원회 개최하여 결과를 계약부서, 사업관리부서, 사업자에 문서 통보

⇩ **(사업자 이의 제기 시)**

②-1 사업자 : 간사에게 이의제기(실무위원회 결과 접수 14일 이내)

⇩

②-2 간사 : 이의 접수 즉시 그 내용을 계약부서에 통보하여 벌점 적용 중지 및 이의 접수 14일 이내 조정위원회 개최하여 그 결과를 계약부서, 사업관리부서, 사업자에 문서 통보

⇩

③ 계약부서 공무원 : 차기 관리원 발주 사업에 누락되지 않도록 벌점 부과 내역을 관리하고 그 내역을 각 과에 공지

⇩

④ 사업관리 공무원 : 소관 발주 사업의 기술평가 시 주사업자 및 공동수급자의 벌점부과 내역을 확인하여 반영 (합산 후 감점처리)

< 3 관련자 제재 부과 절차 >

① 사업관리 공무원 : 간사에게 실무위원회 개최를 요청
(부과대상 인지 후 14일 이내, 다만, 장애소관 등을 단시간에 판단할 수 없을 시 21일 이내)
※ 위약금·벌점 부과 대상과 일치하면 함께 요청

⇩

② 간사 : 요청접수 14일 이내 실무위원회 개최하여 결과를 계약부서, 사업관리부서, 사업자에 문서 통보

⇩ **(사업자 이의 제기 시)**

②-1 사업자(부과대상자) : 간사에게 이의제기
(실무위원회 결과 접수 14일 이내)

⇩

②-2 간사 : 이의 접수 즉시 그 내용을 사업관리 부서에 통보하여 관련자 제재 조치 중지 및 조정위원회를 개최하여 그 결과를 계약부서, 사업관리부서, 사업자(부과대상자)에 문서 통보 (이의 접수 14일 이내)

⇩

③ 사업관리 공무원 : 사업자 또는 센터별 출입관리 부서에 제재 집행 요청(결과 문서 수신 14일 이내)하고 사업자로부터의 집행 결과를 문서 접수

⇩

④ 계약부서 공무원 : 제재 적용기간 동안 결정된 기준대로 집행될 수 있도록 관련자 제재부과 내역을 관리하고 그 내역을 각 과에 공지